COMISIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
CC./ ALCALDÍA MUNICIPAL.
CC./ CONCEJO MUNICIPAL.
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA.

REF.: OBSERVACIÓN TÉCNICA A PROPUESTA POT LIBERIA 2026 (FASE PREAUDIENCIA).

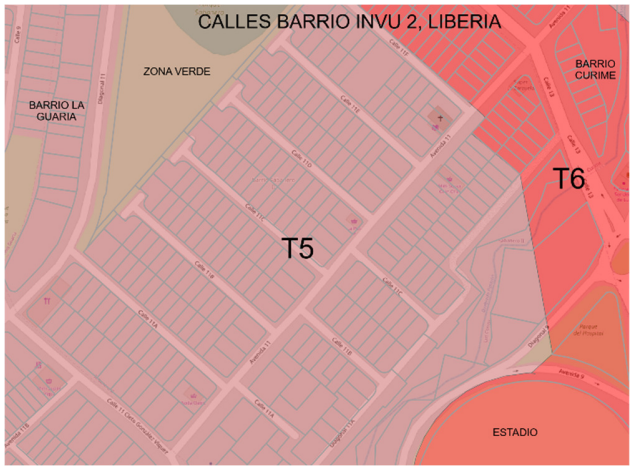
ASUNTO: Inviabilidad operativa y conflicto socio-espacial por prohibición de estacionamiento en vías de uso restringido en urbanizaciones consolidadas (Barrio INVU 2).

Yo, Alejandro Soto Barquero, cédula de identidad 1-0643-0396, vecino residente del Barrio INVU 2, presento la siguiente observación técnica formal respecto a las regulaciones viales de la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Liberia 2026, la cual afecta a la totalidad de nuestro vecindario (mayoritariamente bajo el Transecto T5):

I. HECHOS TÉCNICOS Y SOCIOECONÓMICOS: DESCONEXIÓN CON LA REALIDAD DEL BARRIO INVU 2

1. Déficit de Derecho de Vía Histórico: El POT propone para las "Vías de Uso Restringido" un ancho mínimo de derecho de vía de 7.40 m, estableciendo la prohibición de parqueo en las mismas. Sin embargo, en el Barrio INVU 2, la gran mayoría de las calles y alamedas cuentan con un derecho de vía inalterable de 7.00 m, con aceras de 1.00 m a ambos lados. Esta es una condición física heredada de la época en que se diseñó la urbanización y que no puede ser ampliada sin expropiaciones masivas.

2. Realidad Socioeconómica y Necesidad de Estacionamiento: Actualmente, ante la falta de espacio en cocheras internas, es una realidad constatable observar vehículos parqueados durante el día a lo largo de las distintas calles del barrio (por ejemplo, extendiéndose desde la Calle 11A hasta la Calle 11F, imagen adjunta), lo que refleja una dinámica real y necesaria de uso de la vía. Además, durante la noche, algunos vecinos se ven obligados a dejar sus vehículos aparcados en estas calles, situación que se agrava por los problemas actuales de vandalismo que impiden dejarlos en otras zonas no vigiladas por la comunidad. Prohibir el estacionamiento por decreto en calles que miden 7.00 m criminaliza una necesidad habitacional y de seguridad en un barrio consolidado.



3. Inviabilidad Operativa y Capacidad de Fiscalización: Si el POT impone la prohibición de estacionamiento en estas vías, surge la interrogante crítica sobre la viabilidad de su aplicación: ¿Qué política seguirá la Municipalidad para hacer cumplir esta norma? ¿Será la Policía Municipal o la Policía de Tránsito del MOPT la encargada de

sancionar diariamente a los vecinos del INVU 2? Es de conocimiento público que ninguna de estas entidades posee la capacidad operativa, el personal, ni los recursos para fiscalizar y multar permanentemente a los residentes de estas vías. Aprobar una norma inejecutable vulnera el principio de razonabilidad y proporcionalidad técnica que debe regir todo Plan Regulador.

II. PETITORIA CONCRETA

Para evitar un conflicto social a escala barrial y garantizar que el POT sea un instrumento realista y aplicable, solicito respetuosamente a la Comisión:

PRIMERO: Incluir un inciso de **Excepción para Urbanizaciones Consolidadas** dentro del Reglamento de Vialidad y Movilidad, que establezca que en barrios preexistentes al POT (como el INVU 2), cuyas vías midan 7.00 m de derecho de vía por diseño original, se permita el estacionamiento longitudinal a un solo lado de la vía, reconociendo la imposibilidad material de alcanzar los 7.40 m exigidos por la nueva normativa.

SEGUNDO: Que, en caso de rechazar la petición anterior y mantener la prohibición de estacionamiento, la Comisión del POT adjunte a las respuestas de esta audiencia pública el **Plan Operativo y de Viabilidad Institucional** que demuestre que la Policía Municipal o el MOPT cuentan con el presupuesto y el personal designado para hacer cumplir esta restricción en el Barrio INVU 2 sin incurrir en omisión de funciones.

TERCERO: En concordancia con las disposiciones de pacificación vial que el propio Reglamento de Vialidad y Movilidad ya contempla (restricción de velocidad máxima a 20 km/h), solicito que las alamedas y calles del Barrio INVU 2 con derecho de vía de 7.00 m sean declaradas formalmente como **"Vías de Tránsito Compartido"**. Al aplicar y señalizar esta velocidad reducida de 20 km/h, se garantiza la seguridad de los peatones frente a un ancho efectivo de rodadura menor a 5.00 m (reducido por la presencia de caños redondeados informales) y se protege el cono de visibilidad en las intersecciones con las calles principales. Consecuentemente, bajo este esquema de tránsito pacificado, resulta técnicamente viable y seguro **permitir el estacionamiento longitudinal a un solo lado de la vía**, resolviendo la necesidad habitacional del barrio sin recurrir a prohibiciones inejecutables.

CUARTO: Promover a futuro, como complemento a la pacificación vial de nuestro barrio, un proyecto de **demarcación horizontal y colocación de reductores de velocidad a la entrada de las calles a una distancia segura de la Avenida 11**. Esta mejora integral se desarrollaría mediante una alianza estratégica y aportes conjuntos entre la Asociación de Desarrollo, la empresa privada y la Municipalidad, garantizando la seguridad peatonal sin depender exclusivamente del presupuesto municipal.

QUINTO: Incorporar esta observación al expediente oficial y notificarme cualquier resolución al correo electrónico: oasotob@gmail.com.

Firmado digitalmente, Gaudi celular.

Alejandro Soto Barquero

Cédula: 1-0643-0396